

1500333-55.2021.8.26.0578
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Raquel Grellet Pereira
Comarca: Ourinhos
Foro: Foro de Ourinhos
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/01/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Ronaldo Silva Pardini

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

RONALDO SILVA PARDINHO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, todos da Lei n.º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ourinhos
Foro de Ourinhos
1ª Vara Criminal
Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500333-55.2021.8.26.0578 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500333-55.2021.8.26.0578
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Ronaldo Silva Pardini

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

RONALDO SILVA PARDINHO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, todos da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 13 de agosto de 2021, às 21h00, na Rodovia Melo Peixoto, no Bairro Aeroporto, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu, previamente ajustado com pessoa identificada como Neguinho, transportava, para fins de tráfico e entre Estados da Federação, 644 (seiscentos e quarenta e quatro) tijolos - com massa de 335,573 quilogramas - de maconha, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (certidão de fl. 127) e o defensor constituído apresentou defesa preliminar (fls. 128/129).

A decisão de fls. 143/144 recebeu a denúncia, no dia 09 de dezembro de 2021.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 167).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma de defesa e o réu foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu o reconhecimento da atenuante confissão e a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, Lei n.º 11.343/2006 foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade do tráfico é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/14, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 21/22 e o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 136/138.

A autoria, por sua vez, decorre da confissão do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo nesta audiência, o réu confessou a prática do crime. Afirmou que estava passando por dificuldades financeiras e que por essa razão aceitou a proposta de transportar a maconha do Estado do Paraná para este Estado de São Paulo.

A confissão do réu foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

Os policiais rodoviários federais Arcanjo Miguel Fama Feliciano e Sandro Zerbin afirmaram que receberam uma informação do setor de inteligência de que um veículo com as características do conduzido pelo réu passaria pela base e estava transportando substância entorpecente. Disseram que abordaram o réu e que localizaram os tabletes de maconha escondidos no interior do veículo.

Considerando a confissão do réu e a narrativa dos policiais rodoviários federais responsáveis pela ocorrência, é de rigor a conclusão de que o réu praticou a conduta que lhe foi imputada na denúncia.

Quanto à causa de aumento de pena, a sua ocorrência é inequívoca e decorre da própria narrativa do réu, de que transportava a maconha da cidade de Iporã, no Estado do Paraná, para este Estado de São Paulo.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu RONALDO SILVA PARDINHO, do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Justifica-se a fixação da pena-base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal em razão da enorme quantidade de maconha que o réu transportava, muito, mas muito mesmo além da quantidade apreendida cotidianamente nesta cidade e também na região de Ourinhos.

O transporte de seiscentos e quarenta e quatro tijolos – com massa de 335,573 quilogramas – de maconha caracteriza o réu como traficante de médio porte, responsável por carga de alto valor, o que enseja a aplicação de pena-base adequada, sob pena de se reconhecer a semelhança entre desiguais.

Em segunda fase, considero a atenuante da confissão e reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Em terceira fase, considero a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06. Aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias- multa.

Tendo em vista a quantidade de maconha transportada – seiscentos e quarenta e quatro tijolos, com massa de 335,573 quilogramas –, inviável a aplicação ao caso concreto da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º

11.343/06.

Considerando também a quantidade de maconha transportada pelo réu, bem como a pena aplicada, fixo o regime semiaberto para o início do seu cumprimento.

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi preso em flagrante e que a sua prisão foi convertida em preventiva, o que demonstra a existência do fumus boni iuris, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu está sendo condenado pela prática do crime de tráfico de 335,573 quilos de maconha, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu RONALDO SILVA PARDINHO, como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006, a cumprir a pena privativa de liberdade de 06 (SEIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 647 (QSEISCENTOS E QUARENTA E SETE) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data dos crimes.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido.

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto a perda em favor da União do veículo e do valor apreendidos nos autos. Oficie-se à SENAD e ao Banco do Brasil após o trânsito em julgado.

Quanto aos demais objetos apreendidos nos autos (fls. 11/14), tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino o seu encaminhamento para destruição também após o trânsito em julgado.

Por fim, ainda após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Ourinhos, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA